

1503791-27.2020.8.26.0510
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Comarca: Rio Claro
Foro: Foro de Rio Claro
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 29/07/2022
... angariado na incerteza.

Nesse sentido:

"ROUBO MAJORADO TENTADO - Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - In dubio pro reo - Recurso ministerial desprovido." (TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. 28/04/2016)
"Apelação. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Rio Claro
Foro de Rio Claro
2ª Vara Criminal
Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1503791-27.2020.8.26.0510 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503791-27.2020.8.26.0510
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2302693/2020 - 02º D.P. RIO CLARO, 10208659 - 02º D.P. RIO CLARO, 7436/20/924 - 02º
D.P. RIO CLARO, 2302693 - 02º D.P. RIO CLARO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JORGE LUIS DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Vistos.

JORGE LUIS DE SOUZA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal, porque no dia 02 de dezembro de 2020, às 14h40min, na Rua 2-A, 515, Vila Aparecida, nesta cidade e comarca de Rio Claro, teria subtraído, para si, mediante rompimento de obstáculo e escalada, um televisor Philips de 50 polegadas, uma extensão de dois metros, um pote de achocolatado, um saquinho de aveia, um salgadinho fandangos, uma faca com cabo de madeira, três chaves de fenda Philips, um perfume do Boticário Coffee, um

relógio de pulso, uma lima e um cobre-leito de cor rosa, avaliados em R\$ 1.968,70 (um mil novecentos e sessenta e oito reais e setenta centavos), pertencentes a Caroline Fernanda Mackey.

Boletim de ocorrência (fls. 04/06), auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 11/12), auto de avaliação (fls. 31/35), laudo pericial (fls. 62/64 e 65/67) e relatório de investigações (fls. 36/38).

A denúncia foi recebida (fls. 56/57), o acusado Jorge foi citado (fls. 72) e apresentou resposta escrita (fls. 76/77).

Superada a instrução e a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva, com a condenação do réu nos termos da denúncia. (SAJ) Após, à Dra. Defensora, no mérito, pugnou pela absolvição diante da fragilidade do quadro probatório. Subsidiariamente, apresentou teses relativas à fixação da pena. (SAJ)

É o Relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é improcedente.

Apesar da materialidade ter sido comprovada pelas provas materiais e periciais, a autoria do delito não restou suficientemente demonstrada.

Ouvido perante a autoridade policial, o réu declarou que andava pela rua quando a polícia militar o abordou e o levou até a delegacia. Está arrependido. Havia saído da cadeia há dois meses, estava desempregado e precisava ajudar sua família. Faz uso de crack. No dia dos fatos, estava drogado e entrou em uma casa, cujo bairro não se recorda, mas fica há um quarteirão do Lago Azul. A porta estava aberta e viu que não tinha ninguém, então entrou e pegou uma televisão, que foi a primeira coisa que avistou. Quando pulou o muro de volta com a TV, um rapaz o perseguiu correndo, então foi em direção ao Lago Azul. Pulou o alambrado e a Guarda Municipal estava no local, os quais também o perseguiram. Devido a isso, mergulhou no lago e conseguiu subir em um "pedalinho". Como os guardas foram atrás com outro "pedalinho", conseguiu se aproximar da tubulação de esgoto e pulou no interior, tendo se escondido até 05h00 do dia seguinte. Quando entrou era 09h00 e ficou todo esse tempo para não ser preso. Viu os guardas o fotografando e confirmou estar na fotografia apresentada. (fls. 16/17)

Em juízo, diante de sua não localização, foi decretada a revelia.

A testemunha comum, Josinei Rodrigues Teles, policial militar, declarou que estavam em patrulhamento no dia dos fatos quando o COPOM irradiou uma ocorrência de atitude suspeita de um indivíduo próximo à Avenida Paulista, local onde se concentram usuários de drogas. A ocorrência tratava de um indivíduo que furtou uma senhora e se evadiu com o pedalinho. Deslocaram-se até o local e abordaram-no. Em breve entrevista, o réu confessou ter realizado o citado furto e fugido, bem como deu detalhes de que naquele dia teria passado a noite toda na tubulação de esgoto. Afirmou que apenas participou da condução do réu. O conheceu através da mídia. Após a constatação de que era a mesma pessoa, contataram o delegado e o conduziram até a delegacia. Não souberam de muitos detalhes acerca do furto. (SAJ)

A testemunha comum, Rodrigo Aparecido Guedes Junior, policial militar, declarou que no dia dos fatos estavam em patrulhamento pelo bairro Jardim Primavera quando foram solicitados via 190 por alguém que informava ter visto o indivíduo que realizou um furto a uma residência e se evadiu utilizando um pedalinho e as tubulações no Lago

Azul. Como houve grande repercussão do caso, o solicitante afirmou que aquele seria o indivíduo. No local próximo ao pontilhão da rua 06, no Jardim Cervezão, onde ficam concentrados vários usuários de drogas, foi possível abordar o indivíduo com as características mencionadas e já conhecidas através de fotos que repercutiram. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, indagado a respeito dos fatos ocorridos há aproximadamente dez dias, ele confessou que teria tentado o furto à residência e posteriormente fugido, se escondendo nas tubulações. Indagado se havia se apresentado na delegacia, o réu negou, alegando que outro indivíduo teria sido apresentado no lugar dele. Entretanto, em contato com o delegado responsável pela investigação do ocorrido, este informou que o indivíduo ainda não havia sido apresentado, motivo pelo qual o conduziram ao Plantão Policial. Disse que o indivíduo narrou com detalhes a situação do furto e da fuga, mencionando que entrou em uma residência, se deparou com uma senhora, não consumou o delito e se evadiu. Após a fuga, ele se escondeu nas tubulações até a madrugada, quando as viaturas deixaram o local, tendo saído posteriormente e voltado para as ruas quando acreditou não haver mais perigo. Não sabe detalhes sobre a apresentação do outro indivíduo. O réu informou que era usuário de drogas, mas não aparentava estar sob efeito no momento da abordagem. (SAJ)

A testemunha comum, Nazaré dos Reis Brito, guarda municipal, declarou que foram informados via CECOM de que um indivíduo que furtou uma residência estaria detido por populares no Lago Azul. Dirigiram-se ao local, se depararam com o réu dentro do lago e o cercaram, momento em que ele entrou em um pedalinho e conseguiu acesso a uma das tubulações do lago. Não conseguiram abordá-lo. Posteriormente, foram até a residência e constataram que ele teria adentrado pelo quintal, com o uso de uma escada, tendo acesso à casa pelo arrombamento de duas portas, bem como teria subtraído alguns objetos, dentre os quais alguns foram recuperados. Informou que o réu dispensou alguns objetos pelo caminho. Após alguns dias, se recorda que a Polícia Militar o deteve. Não o viu quando foi detido. O nome do indivíduo era Francisco. Ouviu dizer que a Guarda Municipal levou uma pessoa à delegacia, mas não era a mesma que se evadiu. A respeito da fotografia de fls. 10, afirmou ser o indivíduo que procuraram. A residência da vítima fica há uma quadra do local. A perseguição se iniciou nas proximidades da residência. Não o conhecia anteriormente. Afirmou que a vítima estava dormindo e se deparou com o réu na casa, então saíram pela frente da residência e algumas pessoas o perseguiram. Alguns dos bens furtados estavam separados em local que não se recorda, enquanto outros haviam se perdido pelo caminho quando ele foi perseguido. Houve uma varredura ao longo do quarteirão e localizaram uma televisão e outros objetos. (SAJ)

A vítima Caroline Fernanda Mackey declarou que não estava em casa quando os fatos ocorreram, estava fazendo uma faxina. Acredita que ele estava desde a manhã no local, pois sua casa possui porão e cedo já havia escutado alguns barulhos de manhãzinha, no entanto, pensou que os barulhos vinham da rua. Quem estava na casa era sua irmã. Ela ligou informando que a casa havia sido furtada, tendo o indivíduo levado uma televisão, perfumes, bijuterias, ferramentas. Acredita que ele possa ter adentrado no local pela frente ou pelos fundos. Ele chegou a quebrar o miolo da porta. Também crê que ele tenha escalado o muro para chegar até a porta. Tomou conhecimento que posteriormente a polícia esteve no Lago Azul, mas não conseguiram pegá-lo, pois ele fugiu no pedalinho e pelo esgoto. Após um tempo ele foi encontrado. Disse que nos fundos da sua residência há um muro alto e defronte há um muro baixo. Não sabe se ele entrou pelos fundos ou pela frente, mas tem certeza que ele se evadiu pela frente, mas acredita que ele tenha entrado pelos fundos, pois a porta que estava arrombada (da cozinha) é a que dá acesso a sua casa. A altura do portão da frente mede um pouco acima da cintura, sendo um portão de correr, é fácil de abrir. Ingressando pela frente, não é possível acessar a porta dos fundos que foi arrombada, pois é necessário passar por outra porta que é bem segura. Residia em uma edícula. Somente a porta dos fundos que foi arrombada. O muro possui cerca de três metros de altura. Sua irmã estava dormindo quando ouviu os barulhos, mas pensou que era ela. Os vizinhos que residem defronte viram o indivíduo saindo pela

frente com os objetos furtados. Havia um rapaz no bar ali próximo, que salvo engano, é segurança, percebeu a movimentação estranha e saiu no encalço do indivíduo. (SAJ)

A testemunha comum, Alexandre Breda, guarda municipal, declarou que detinham a informação de que um rapaz havia praticado um furto e havia sido detido por populares. Deslocaram-se até o local, mas ele já não se encontrava mais na residência e, que estaria no perímetro do Lago Azul. Constataram-se que ele realmente estava no Lago Azul, mas se apossou de um pedal e evadiu-se através do esgoto. Tentaram fazer o cerco, mas ele se evadiu pelo sistema de esgoto. Apresentaram os pertences da vítima no plantão policial. Segundo a vítima, ele adentrou no local escalando e mediante o arrombamento da porta. Nessa ocasião disseram que o nome dele seria Francisco. Foi possível detê-lo posteriormente através da imagem captada dele no lago. Não chegaram, nessa oportunidade, a apresentar na delegacia um indivíduo denominado Djalma. Ficou sabendo que posteriormente um indivíduo referente a esta ocorrência foi apresentado, mas não foi identificado como sendo o autor. Acredita que a distância entre a casa da vítima e o Lago Azul é de cerca de 200 metros. (SAJ)

De rigor a absolvição do réu, eis que os elementos probatórios amealhados nos autos não são seguros o suficiente para dar conta do envolvimento do acusado na prática da empreitada criminosa, senão vejamos.

Os fatos em questão entraram para a história das forças públicas de Rio Claro, reconhecidas pelo costumeiro trabalho sério e dedicado, diga-se, como uma das maiores vergonhas públicas por elas sofridas.

A fuga bem sucedida do meliante em um pedalinho no lago do parque municipal, em plena luz do dia, tendo sido perseguido sem sucesso pelos integrantes da guarda municipal, ganhou as manchetes de diversos veículos de imprensa e foi motivo de chacota para toda a força pública local.

A localização do meliante era uma questão de honra.

Constatou-se que os guardas municipais Nazaré dos Reis Brito e Alexandre Breda tomaram conhecimento da prática do delito de furto via CECOM no dia em que o crime ocorreu e que o indivíduo estaria detido por populares no Lago Azul, razão pela qual deslocaram-se até o local, tendo sido possível visualizá-lo. No entanto, ele evadiu-se através de um pedalinho e escondeu-se numa tubulação de esgoto. Em que pese as diligências empreendidas em sua busca, não lograram êxito em abordá-lo.

Tem-se que somente após alguns dias da prática do delito, os policiais militares Josinei Rodrigues Teles e Rodrigo Aparecido Guedes Júnior lograram êxito em abordar o réu. Eles o detiveram, tendo relatado que nesse dia foram informados acerca de um indivíduo, que anteriormente havia realizado um furto e evadido-se em um pedalinho, estaria em atitude suspeita em um local onde havia concentração de usuários de drogas. Deslocaram-se até o local e abordaram-no, oportunidade em que ele teria confessado ter praticado o delito e fugido logo em seguida, tendo ficado escondido na tubulação do esgoto.

Nesse ponto, destaca-se que apesar das declarações prestadas pelos policiais militares, reputo que não restou comprovado nos autos, com a segurança necessária, que o indivíduo que praticou os fatos narrados na exordial tratava-se, de fato, do acusado Jorge.

Veja-se que o ora acusado foi localizado somente dez dias após os fatos, a partir de uma denúncia anônima e em um local onde havia uma concentração de usuário de drogas e, ainda, não pelos guardas municipais que saíram no seu encalço no dia da ocorrência, mas sim por outros agentes públicos, policiais militares. Ademais, na

ocasião, não foi localizado nada relativo à "res furtiva" sob sua posse.

Como se não bastasse, o relatório de investigações às fls. 36/38 não logrou êxito em demonstrar seguramente a autoria e materialidade dos fatos. Verifica-se que, alguns dias após a ocorrência do furto, receberam uma denúncia anônima dando conta que o autor dos fatos seria um indivíduo de prenome "Djalma Aparecido de Oliveira", o qual em sede policial negou a autoria, mas confirmou que a pessoa retratada na fotografia (fls. 36) seria mesmo ele, tendo o relatório também ressaltado que, de fato, Djalma detinha muita semelhança com o autor. Na sequência, receberam a informação de que o autor, na verdade, seria Jorge Luiz de Souza, ora processado neste processo, tendo ele confessado a prática do delito.

De se estranhar, ainda, que quando da confecção do boletim de ocorrência os guardas municipais ouviram de populares que o meliante chamava-se "Francisco", ou seja, não seria Djalma, tampouco Jorge (fls. 06).

Como se vê, a comprovação da autoria restou bastante frágil, eis que o referido relatório apresentou-se contraditório e baseado unicamente em indícios, ao invés de ter sido amparado em elementos probatórios seguros, de modo que é inviável imputar seguramente a prática do furto ao acusado Jorge Luiz de Souza. Salienta-se que não se nega que as características físicas sejam compatíveis, porém, estas também eram com Djalma Aparecido de Oliveira, que inclusive confirmou que seria ele o indivíduo da fotografia.

Salienta-se ainda, que o reconhecimento do acusado efetuado em Juízo pelos guardas municipais também restou maculado, uma vez que foi efetuado através dos anexos fotográficos (fls. 36/38), pelos quais, repisa-se, não foi possível distinguir seguramente o indivíduo de prenome Djalma do acusado Jorge.

Outrossim, não se descarta que nos casos de crimes patrimoniais, as declarações prestadas pela vítima detém especial relevância no deslinde dos fatos, no entanto, no caso dos autos, a vítima Caroline além de não estar presente na ocasião, prestou relatos bastante confusos no tocante as características externas do imóvel, o que gerou um cenário duvidoso e inviabilizou a reprodução fidedigna da forma que o réu supostamente teria adentrado na residência.

De outro lado, considerando que o único elemento probatório em desfavor do réu refere-se à sua confissão na fase inquisitiva, quando aliada ao cenário duvidoso exposto acima, bem como ao fato de que o réu sequer compareceu em Juízo para ratificar sua versão acerca dos fatos, torna-se inviável considerar unicamente sua confissão para embasar uma condenação. Nesse ponto, a sanha das forças públicas em localizar o autor do delito, demonstrada pela apresentação de nomes de três suspeitos em um curto espaço de tempo, retira a força probante do interrogatório na fase inquisitiva.

É certo que diante da precariedade das provas para embasar a condenação do acusado, imperiosa se faz sua absolvição, pois em sede de direito penal, indícios e probabilidade de ter ele praticado o delito não bastam para ensejar um decreto condenatório, exigindo-se provas absolutamente seguras e robustas da autoria e materialidade delitiva, em estrita obediência ao princípio do "in dubio pro reo".

Não se descarta a possibilidade de o réu ser efetivamente o responsável pela prática do crime, no entanto, diante das provas acostadas aos autos, observa-se um contexto fático-probatório angariado na incerteza.

Nesse sentido:

"ROUBO MAJORADO TENTADO - Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - In dubio pro reo -

Recurso ministerial desprovido." (TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. 28/04/2016) "Apelação. Furto qualificado tentado. Sentença condenatória. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Viabilidade. Provas frágeis e insatisfatórias para escorar condenação. Ônus probatório ministerial. Contradições nos depoimentos dos policiais. Absolvição que se impõe pelo 'in dubio pro reo'. Recurso provido." (TJSP, apelação nº 0000002-54.2015.8.26.0580, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, d.j. 10/05/2016)

Diante da dúvida gerada pela análise do quadro probatório, outro não pode ser o deslinde da presente ação que não seja a aplicação do princípio "in dubio pro reo".

Seria um fato pitoresco, não fosse um fato criminoso.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória postulada contra JORGE LUIS DE SOUZA para ABSOLVÊ-LO de ter praticado o delito previsto no artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal, o que faço com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Custas "ex lege".

Publique-se. Intimem-se.

Rio Claro, 29 de julho de 2022.

CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA